

大连市科学技术进步条例

1991年6月27日大连市第十届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过
1991年9月24日辽宁省第七届人民代表大会常务委员会第二十四次会议批准 根据
2010年8月25日大连市第十四届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过 2010年
9月29日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议批准的《大连市人大常
委会关于修改部分地方性法规的决定》修正 2013年4月24日大连市第十五届人民代表
大会常务委员会第二次会议修订 2013年5月30日辽宁省第十二届人民代表大会常务
委员会第二次会议批准

第一条 为了促进科学技术进步,增强自主创新能力,推动科学技术为经济建设和社会服务,根据《中华人民共和国科学技术进步法》等有关法律、法规,结合本市实际,制定本条例。

第二条 在本市行政区域内从事科学研究、技术开发、科技成果转化、科学技术普及以及相关的服务和管理活动,适用本条例。

第三条 本市坚持科学发展观,实施科教强市战略,实行自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的科学技术工作指导方针,深化科技体制改革,优先发展科学技术,构建区域创新体系,建设创新型城市。

第四条 市及区(市)县人民政府科学技术主管部门负责本行政区域内的科学技术进步工作。

具有行政管理职能的市人民政府派出机构根据授权,负责管理区域内的科学技术进步工作。

市及区(市)县人民政府其他有关部门在各自职责范围内,负责相关的科学技术进步工作。

第五条 市及区(市)县人民政府应当组织有

关部门开展科学技术发展战略研究,制定科学技术发展规划,并将其纳入国民经济和社会发展规划,保障科学技术进步与经济建设和社会发展相协调。

第六条 市人民政府应当建立和完善促进科学技术进步的考核体系,在对区(市)县人民政府工作绩效考核的指标中提高科学技术进步和知识产权工作所占比重。

第七条 市人民政府应当建立和完善科学技术奖励制度,对在科学技术进步活动中做出贡献的组织和个人给予表彰奖励。市科学技术主管部门负责科学技术奖评审的组织工作。

鼓励社会力量设立科学技术奖项,对科学技术进步给予奖励。

第八条 市及区(市)县人民政府应当采取有效措施,合理配置与统筹利用科学技术资源,制定促进创新所需资金、技术和人才等方面的政策,建立完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。

第九条 市及区(市)县人民政府应当建立和完善公共科技服务体系,积极推动科技研发、创业孵化、成果转化、中介服务和科技融资等平台建设。

第十条 鼓励企业设立技术研发机构,与高等学校、科学技术研究开发机构通过产业技术创新联盟等多种方式建立合作机制,研发具有自主知识产权的新技术、新产品和新工艺。培育和支持高新技术企业等各类创新型企业。

第十一条 鼓励高等学校、科学技术研究开发机构加强基础研究、前沿技术研究和社会公益性技术研究,加快科研成果转化、推广和应用,参与有利于促进区域创新体系建设的科技进步活动。

第十二条 市及区(市)县人民政府应当发展以人的创新能力为核心生产要素的创造力产业,重点在技术研发、工业设计、软件及计算机服务、文化创意等领域形成有知识产权的产品和服务,逐步形成新型产业集群。

第十三条 支持企业、高等学校、科学技术研究开发机构开展国际科学技术合作与交流,设立中外合作科学技术研究开发机构。

鼓励根据国家的产业政策和技术政策引进国外先进技术、装备,并进行消化、吸收和再创新。

第十四条 市及区(市)县人民政府及其有关部门应当重视软科学的研究和应用,支持开展战略规划、政策法规、决策咨询等方面的软科学研究,促进自然科学与人文社会科学的交叉融合,为科学决策提供理论与方法。

第十五条 市及区(市)县人民政府应当加强科学技术普及与传播工作,加大科学技术普及经

费的投入,支持青少年科技创新活动,提高公众科学素养和科技文化水平。

市及区(市)县人民政府应当加强科学技术普及场馆、设施的建设和管理,鼓励和扶持社会力量建设科学技术普及场馆、设施。

第十六条 政府投资或者国有资金购置、建设的大型科学仪器、设施,按照规定由社会共享使用,其管理人应当为公民、法人和其他组织开展科技进步活动提供共享服务。

鼓励以社会资金购置、建设的大型科学仪器、设施的所有人、管理人为公民、法人和其他组织开展科技进步活动提供共享服务。

市及区(市)县人民政府应当采取有效措施,支持公民、法人和其他组织共享使用大型科学仪器、设施开展科技进步活动。

第十七条 市及区(市)县人民政府应当建立和完善知识产权扶持、资助和奖励制度,引导企业加大知识产权投入,提高企业有效发明专利拥有量,促进核心高价值发明专利等自主知识产权的创造、运用、保护和管理。

第十八条 市及区(市)县人民政府应当建立和完善促进科技成果转化的扶持制度。鼓励企业、高等学校、科学技术研究开发机构等单位的科技人员从事科技成果转化、技术咨询和技术服务等工作。

企业、高等学校、科研机构等单位以技术转让方式将职务科技成果提供给他人实施的,应当从技术转让所得的税后收入中提取不低于百分之二十的经费,对完成人及其他做出重要贡献的人员给予奖励。对采用股权方式对实施职务科技成果转化进行奖励的,其用于奖励的股权应当占该科

技成果所占股份的百分之二十以上。

第十九条 本市建立促进科技与金融相结合的机制,通过引导、激励、风险分担等方式鼓励金融资源向科技创新领域集聚。鼓励和支持金融机构开发适合科技型企业需求的金融产品和服务,鼓励金融机构开展发明专利权、著作权、商标权等知识产权的质押业务。

本市设立创业投资引导基金,引导股权投资机构投资科技项目或者初创科技企业。鼓励和支持科技创新型企业境内外上市融资和利用债券、租赁等方式实现多渠道融资。

鼓励金融机构设立科技创新服务机构,加强对科技企业融资产品的推介、融资业务指导、资金项目对接等服务。

第二十条 市及区(市)县人民政府应当支持高新技术产业园区、农业科技园区、大学科技园等各类科技创新基地和园区的发展,支持有利于自主创新的制度、体制和机制先行先试,增强基地和园区的创新凝聚能力,发挥其在科学技术和产业发展中的引领、示范、聚集和辐射作用。

第二十一条 市及区(市)县人民政府应当鼓励和支持企业、高等学校、科学技术研究开发机构和其他社会力量,创办科技企业孵化器等各类科学技术创新服务机构,为科技企业提供创新服务。

本市安排科技型中小企业技术创新资金,资助中小企业开展技术创新,推动科技型中小企业创新创业。

第二十二条 市及区(市)县人民政府应当制定和完善培养、引进科技创新型人才的政策措施,为其在企业设立、项目申报、科研条件保障和落户、住房、子女入学等方面提供便利或者优惠。

鼓励和支持企业、事业单位加强科研型、应用型、技能型等各类科技创新人才和创新团队的培养,支持科技人员开展科技创新创业活动。

第二十三条 从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务活动,按照国家规定享受税收优惠。

鼓励企业增加研究开发和技术创新的投入,企业开发新技术、新工艺、新产品发生的研究开发费用,应当按照国家有关规定税前列支并加计扣除;企业用于科学技术研究开发的仪器、设备,凡符合国家税收政策规定的,可以加速折旧。

税务、财政、科技等部门应当积极落实鼓励自主创新税收政策。

第二十四条 逐步提高科学技术经费投入的总体水平,各级财政用于科学技术经费的增长幅度,应当高于财政经常性收入的增长幅度。市本级财政每年安排的科学技术经费支出应当占公共财政预算支出的百分之二点五以上。区(市)县级财政每年安排的科学技术经费支出应当占公共财政预算支出的百分之一点五以上。会社会科学技术研究开发经费应当占地区生产总值适当的比例,并逐步提高。

第二十五条 市及区(市)县财政性科学技术经费应当主要用于下列事项的投入:

(一)经济建设和社会发展中重大共性、关键性、公益性科学技术研究;

(二)具有参与国际竞争能力的,或者有学术优势、有重大开发应用前景的技术研究;

(三)新产品试制,新技术、新工艺研究开发及推广应用;

(四)科学技术交流合作、科学技术普及和科

技培训；

(五)为解决经济、科技、社会发展决策服务的软科学研究；

(六)科学技术中介服务机构和平台建设；

(七)科学技术奖励；

(八)专利创造、运用、保护和管理；

(九)其他与国家、省和本市经济社会发展相关的科学技术进步工作。

第二十六条 市及区(市)县人民政府有关部门应当完善科学技术经费使用和管理制度,加强对科学技术项目和经费的管理,提高经费的使用效益。

审计机关、财政部门应当依法对财政性科学技术经费的管理和使用情况进行监督检查。

市及区(市)县人民政府应当逐步建立财政性科学技术经费使用的社会化评价和监督机制。

第二十七条 市统计主管部门、科学技术主管部门应当建立健全科学技术进步统计制度,对科学技术进步工作状况进行监测、分析和评价,为

决策提供科学依据。

第二十八条 科学技术人员应当弘扬科学精神,遵守学术规范,恪守职业道德,诚实守信。

利用财政性科学技术经费设立的科学技术研究项目的主管部门,应当对承担项目的相关单位和科学技术人员,建立科研诚信档案,作为科研项目审批的依据。

第二十九条 违反本条例规定,科学技术行政等有关部门及其工作人员,滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

第三十条 虚报、冒领、贪污、挪用、截留财政性科学技术经费以及有其他违反本条例规定行为的,依照《中华人民共和国科学技术进步法》和其他有关法律、法规的规定予以处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第三十一条 本条例自2013年8月1日起施行。

大连市人大常委会关于修订 《大连市科学技术进步条例》的说明

省人大常委会：

大连市第十五届人民代表大会常务委员会第二次会议审议并表决通过了修订后的《大连市科学技术进步条例》(以下简称《条例》)。为了便于省人大常委会组成人员和有关部门了解《条例》的修订和审议情况,现将有关情况说明如下：

一、修订《条例》的必要性

发展科学技术,促进科技进步,发挥科学技术第一生产力的核心作用,对于构建国家创新体系,建设创新型国家意义重大。我市早在1991年制定并颁布了《大连市科学技术进步条例》,该条例的实施对增强我市自主创新能力,推动科学技术